



CIRC:

ANT.: ORD. N° 184/2024

MAT.: Informa sobre funcionamiento de Kioscos en establecimientos educacionales a cargo del SLEP Santa Rosa a partir del año 2025.

DE: LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

A: DIRECTORAS Y DIRECTORES DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES,
ESCUELAS Y LICEOS DEL SLEP SANTA ROSA

Junto con saludar cordialmente, me permito informar que en atención que, a partir del 01 de enero de 2025, la Ley N° 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública y que crea los Servicios Locales de Educación Pública; los establecimientos educacionales y jardines infantiles que comprenden las comunas de La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Lo Espejo han pasado a formar parte de este Servicio de Educación como su sostenedor legal lo siguiente en relación al funcionamiento de Kioscos en establecimientos educacionales a cargo del SLEP Santa Rosa.

EN CUANTO A LA REGULACIÓN DE LOS KIOSCOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Dicho esto, la Ley N° 21.040 permite al Director Ejecutivo adquirir toda clases de bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento de sus fines. Por lo anterior, la autoridad del SLEP puede concesionar una parte del establecimiento educacional que esté dentro de su patrimonio, para fines de instalación y operación de quiosco como también disponer para arriendo, los que deberán cumplir además con la normativa de la **Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad (comida saludable), el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) y el Decreto Supremo 977/96 del Ministerio de Salud.**

Agregar que, el Ministerio de Salud en conjunto con otros sectores, está desarrollando diferentes estrategias de promoción y prevención, con el propósito de generar ambientes más saludables y mejores condiciones para facilitar el acceso a una alimentación equilibrada, orientando a la población a adoptar hábitos de vida saludables.

A su turno, una de estas estrategias es la Ley N°20.606 sobre la Composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que consiste entre otras medidas, en mejorar la oferta de alimentos disponibles en los Kioscos Escolares, aumentando la disponibilidad de alimentos saludables y disminuyendo la oferta de alimentos no saludables.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/CCGYHF-052>

Luego, que regulación de esta Ley es parte del Reglamento Sanitario de los Alimentos, donde se encuentran las principales disposiciones que regulan la producción y comercialización de los alimentos en nuestro País.

Que, un Kiosco Escolar son todas aquellas instalaciones ubicadas al interior de un Establecimiento Educacional, en las que se expendan, elaboren y/o publiciten alimentos, y además estas instalaciones deben cumplir con el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), Decreto Supremo N°977/96 del Ministerio de Salud.

EN CUANTO A SITUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

En el caso de establecimientos educacionales que no cuenten con Kiosco o tengan uno nuevo al interior se registrará por las disposiciones de las normas precedentes, y por lo dispuesto en contrato de arriendo, y en lo no regulado en él, de manera supletoria, por las Ley N°19.886 del Ministerio de Hacienda, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios y de su respectivo Reglamento.

En caso de que el arriendo se haya entregado a un externo, el pago se efectuará al Centro de Padres y Apoderados del establecimiento educacional correspondiente **siempre y cuando este cuente con personalidad jurídica**. Los pagos del contrato de arriendo, serán efectuados por la parte arrendataria de forma mensual dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, ante el tesorero (a) de la directiva del Centro de Padres y Apoderados, o quien lo subrogue o reemplace, estando ello acreditado en conformidad a sus Estatutos, y éste deberá otorgar el comprobante de recepción del pago, a su vez, la parte arrendataria deberá dejar una copia en la dirección del Establecimiento Educacional, mes a mes, para su registro y archivo. La Dirección del Establecimiento Educacional, ordenará el archivo de la copia del comprobante de recepción de pago de la renta mensual. Los montos se fijarán por acuerdo de las partes, teniendo como referencia sugerida los señalados al final del presente título. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos establecimientos educacionales en que no exista centro de padres o no se encuentre activo, los pagos deberán realizarse a nombre del establecimiento educacional.

En caso de que el Kiosco se haya cedido a la administración del Centro de Padres y Apoderados el pago deberá efectuarse a través de donación de bienes y/o insumos a la dirección del establecimiento equivalente a un monto de 1 a 4 UF, dependiendo del número de matrícula del establecimiento, a través del siguiente criterio de manera sugerida:

- 1 UF: Entre 100 y 300 estudiantes
- 2 UF: 301 a 400 estudiantes
- 3 UF: 401 a 500 estudiantes
- 4 UF: 501 a más estudiantes.

En aquellos casos en que la administración del kiosco corresponda a un tercero distinto a los mencionados precedentemente y se haya acordado que el pago se hará por

donación de bienes y/o insumos, estos se deberán efectuar también al establecimiento

Este documento ha sido firmado y es un documento de autenticidad de la Ley N°19.886

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/CCGYHF-052>



educacional, por los montos que se señalen el acuerdo o en su defecto de acuerdo a los montos en UF señalado precedentemente y se deberá observar en todo momento lo establecido en la Ley relacionado con las donaciones y los protocolos que establecerá el Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa en relación a las donaciones a establecimientos educacionales.

EN CUANTO A LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL

La Unidad Técnica de Fiscalización y Control del Kiosco Saludable, será el Establecimiento Educacional del territorio, debiendo el Director/a designar un/a funcionario/a responsable para tales efectos; ellos sin perjuicio de las propias facultades de revisión de Servicio Local y también de las autoridades sanitarias correspondientes.

EN CUANTO A LA RELACION DE LA DIRECCION CON EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS RESPECTO A LOS KIOSCOS.

Referente a la utilización de fondos derivados del arrendamiento del kiosco escolar, podrán disponer de estos tanto la Dirección como el Centro de Padres y apoderados a través de **previo acuerdo en el Consejo Escolar**, siendo esta registrada en respectiva acta de Consejo Escolar. Los fondos podrán ser utilizados exclusivamente en beneficio de la comunidad educativa.

En cualquiera de los casos deberán ser registradas las boletas de gastos, siendo estas archivadas por la dirección del establecimiento como así también por el Centro de Padres y Apoderados, para efectos de ser rendidos en Consejo Escolar, como así también en Cuenta Anual. La rendición de cuentas se hará mediante una contabilidad básica, consistente en un libro que señale entradas y gastos, respaldadas con las boletas de gastos y actas de sesión del Consejo Escolar que aprueba la utilización de los fondos.

Las boletas, podrán archivarse en original y/o copia fiel y entregar al Director/a o presidente/a del Centro de Padres y Apoderados, según corresponda, una copia, sin que sea necesario la intervención de un contador.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO O ARRENDATARIO

Que, la parte arrendataria, deberá ceñirse a las siguientes condiciones:

- 1) Deberá realizar conexiones a las redes de agua potable, y energía eléctrica debidamente autorizada;
- 2) Deberá actualizar la infraestructura (Kiosco Saludable) con cielo, piso, y muro;
- 3) Deberá implementar lavamanos con su dispensador de jabón y toalla de papel;
- 4) Deberá implementar los equipos de refrigeración necesarios si correspondiere;
- 5) Deberá destinar un espacio exclusivamente para publicar alimentos saludables y colaborar en la promoción exclusiva de los mismos;
- 6) Deberá contar con la autorización sanitaria respectiva ante la SEREMI de Salud, para funcionamiento del Kiosco Saludable;
- 7) Deberá habilitar o bien construir un techo en el sector de al frente del Kiosco Saludable, protegido con toldo que cobija mesas y sillas para el consumo de las colaciones;
- 8) Tanto el local como los equipos, superficies de trabajo y utensilios, deberán mantenerse en perfectas condiciones de limpieza; y





9) Para la disposición de la basura, deberá contar con receptáculos con tapa y bolsa plástica en su interior, y su contenido deberá retirarse cada vez que se requiera, y al menos una vez al día.

SITUACION DE LOS ACTUALES KIOSCOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL TERRITORIO

En cuanto a los Kioscos actualmente en servicio, dentro del primer año de funcionamiento del SLEP, se mantendrá la continuidad de los contratos existentes, firmando nuevos contratos resguardando el cumplimiento a la normativa vigente por el plazo máximo de un año, para que dentro de este período nos permita determinar si se mantendrá la naturaleza contractual, o se lleve un procedimiento de licitación de concesión de estos, por lo que las bases de licitación deberán ser coherentes con la regulación vigente. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de los terceros se sugiere que estén capacitados en ciertas temáticas como alimentación saludable, manipulación de alimentos, normativa de venta y publicidad de alimentos.

Se escuchará dentro de este proceso la opinión de los Directores de cada uno de los establecimientos en donde estén ubicados los kioscos. **Y todo ello supeditando su continuidad a la aprobación del Consejo Escolar respectivo**, así como también, a los informes que realice nuestra Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento.

Esperando su positiva recepción, le saluda cordialmente,

LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

Distribución

- Directores/as establecimientos escolares SLEP Santa Rosa
- Departamento Jurídico y Transparencia.
- Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional
- Oficina de Partes



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/CCGYHF-052>